ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıtdışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgililileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam..... 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1.Asgarî işçilik incelemesi 2
4.2.Dershane 2
4.3.Kurucu.....2
4.4.Öğretmen 2
4.5.Dönem 2
4.6.Grup.....3
4.7.Öğretim Programları 3

II.BÖLÜM
ÖZEL DERSHANELER İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 5
2.Özel Dershaneler ile İlgili Mevzuat Hükümleri 12
2.1.Kanunlar.....12
2.2.Yönetmelik ve Yönergeler.....12
2.3.Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar 13
3.Özel Dershaneler Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar 13
3.1.Özel Dershanelerin Açılması, Kapatılması ve Öğretime Ara Verme 13
3.2.Dershanelerde Eğitim ve Öğretim, Gruplar, Çalışma Saatleri ve Dönemler 15
3.3.Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Personeller ve Aranılan Nitelikler 18
3.4.Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları 22

3.5.Dershanede Çalıştırılan Personellerin Girebilecekleri Ders Saatleri 24
3.6.Özel Dershanelerin MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi 24

III.BÖLÜM
ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 27
2.İncelemenin Aşamaları 28
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 29
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 29
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 30
2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar 31

IV.BÖLÜM
MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Dershanelerin Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler 33
1.1.Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler 33
1.2.Valilikçe Hazırlanacak Raporlar 35
1.3.Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler ..35
1.4.Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 35
1.5.Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 36
1.6.Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 37

1.7.Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 37
1.8.Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 37
2.Dershanelerin Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler 38
3.Dershanelerde Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler 39
3.1.Öğretmenlerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında 39
3.2.Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler Atamalarında 40
3.3.Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında 40
3.4.Ders Saati Ücretli Öğretmenlerin Atamalarında 41
4.Müfettiş Tarafından Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi ..42
4.1.Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler 43
4.2.MEB Müdürlüklerinden Özel Dershanelerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 43
4.3.MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 44

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Özel Dershane İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 53
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 53
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 56
2. Özel Dershane İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi.....57
2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 57

2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 58
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi 58
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi 59
2.2.3.Özel Dershanelerin MEB İl/İlçe Müdürlüklerine Verdikleri Belgelerin İncelenmesi 61

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Özel Dershanelerin Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri 63
2.Özel Dershanelerde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri 64
2.1.Aylık Ücretli Öğretmenlerin ve Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 65
2.2.Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğretmenlerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 66
2.3.Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi 66
3.Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 67
4.Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme 71
4.1.Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar 71
4.2.İdari Personelle İlgili Değerlendirme 74
4.3.Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.....75
4.3.1.Dershanelerde Uygulanan Öğretim Programları ve Çalıştırılan Öğretmen ve Yöneticilerle İlgili Değerlendirme ..76
4.3.2.Özel Dershanelerin Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme 78

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 81
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 81

EKLER.....85

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından özel dershane işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, Milli Eğitim Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın özel öğretim faaliyeti yürüten dershane işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî işçilik incelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Dershane

Öğrenci ve mezunları bir üst okula veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunmak, düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

4.3. Kurucu

Kurumun sahibi olup adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

4.4. Öğretmen

Dershanede görevlendirilen ders saat ücretli, aday, rehber ve branş öğretmenlerini,

4.5. Dönem

Dershanede yapılan eğitim-öğretim süresini,

4.6. Grup

Dershanede bilgi düzeylerine göre oluşturulan öğrenci grubunu,

4.7. Öğretim Programları

Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programını, ilköğretim okulundan sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programını, ara sınıf takvime programını, diğer sınavlara hazırlık programını,

ifade eder.

II.BÖLÜM

ÖZEL DERSHANELER İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a)Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu

maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve

belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Özel Dershaneler ile İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu[1]

2.2. Yönetmelik ve Yönergeler

2.2.1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği[2]

2.2.2. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik

2.2.3. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik

2.2.4. Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliği

2.2.5. Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi

---

[1] 14.02.2007 tarih 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[2] 08.03.2008 tarih 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.2.6. Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge

2.2.7. Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Bakanlık Danışmanlığı Yönergesi

2.2.8. Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğretim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi

2.3. Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

3. Özel Dershaneler Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

3.1. Özel Dershanelerin Açılması, Kapatılması ve Öğretime Ara Verme

Özel dershaneler; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılırlar.

Özel dershaneler; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri; başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek, bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak, kamu kurum veya özel kuruluşlarınca yapılacak olan sınavlara hazırlamak, belli alanlarda ilerlemek amacıyla, araştırma ve incelemeye yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları yapmaya yönelik olarak faaliyette bulunurlar.(Özel Dershaneler Yönetmeliği(Ö.D.Y) Md:5)

Dershane açmak isteyen kişilere, Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapacakları yazılı müracaata istinaden yaptırılacak incelemelerin sonucuna göre Valilik tarafından 'Kurum Açma İzni' verilir(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Ö.Ö.K.Y.) Md:5).

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine göre;

- Kurum açma izni alıp iki yıl içinde öğretime başlanılmaz veya öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara verilirse yahut iznin alınış amaçları dışında kullanıldığı tespit edilirse izni veren merci tarafından kurum açma izni iptal edilir

- Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybedilmesi veya izinsiz değişiklik yapılması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması, reklam ve ilana ilişkin gerekli şartların yerine getirilmemesi hâlinde, davranışın ağırlık derecesine göre "15" günden az olmamak kaydıyla üç aya kadar geçici olarak kurum açma izni veren merci tarafından kapatılır.

- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alan ve aynı fiilî tekrar işleyen kurumların kurum açma izni, izni veren merci tarafından iptal edilir.

- Geçici olarak kapatma cezası verilen kurumların geçici kapatma sürelerinin dolması ve valiliklerce eksikliklerini tamamladıklarının tespit edilmesi hâlinde öğretime devam etmelerine izin verilir.

Kurucu veya kurucu temsilcisi; valilik veya Bakanlıkça mazereti uygun görülmesi, kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması ve personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması kaydıyla en çok bir yıl süreyle kurum açma izni veren merciin izniyle öğretime ara verebilir. Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından dönem başında öğretime başlaması şartıyla izin verilir(Ö.Ö.K.Y. Md:10)

3.2. Dershanelerde Eğitim ve Öğretim, Gruplar, Çalışma Saatleri ve Dönemler

Dershanelerde Eğitim ve Öğretim

Özel dershanelerde öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun öğretim programlarının izlenmesi esastır. Dershanelerde; yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programı (ÖSS), ilköğretim okulundan sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programı (LGS), ara sınıf takviye programı (Lise-1,Lise-2 gibi) ve diğer sınavlara hazırlık programları adı altında olmak üzere dört ana dalda öğretim yapılır. (Ö.D.Y. Md.23/Ö.D.T.Y. Md.24)

Hazırlık programlarının kapsamı ve verilecek dersler; programın yönelik olduğu sınavların nitelikleri ve içerikleri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen hususlar dikkatte alınarak belirlenir.

Dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji,

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve diğer branşlarda olmak üzere sınıf ortamında verilir.

- Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programı (Ö.D.Y. Md:43/Ö.D.T.Y. Md.44)

Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

- İlköğretim okulundan sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programı. (Ö.D.Y. Md:44/Ö.D.T.Y. Md.45)

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

Bu programa devam eden öğrencilere, devam ettikleri okullarla birlikte ara tatili verilir.

- Ara sınıf takviye programı. (Ö.D.Y. Md:45/Ö.D.T.Y. Md.46)

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerin devam etmeleri için düzenlenecek program dönemleri, okullardaki öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında dershane müdürünün uygun göreceği bir tarihte başlar, öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane müdürü bu programa katılacak öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna göre belirler.

Öğretim yılının bitiminden sonra bu programlar açılmaz.

■ Diğer sınavlara hazırlık programı (Ö.D.Y. Md:46/Ö.D.T.Y. Md.47)

Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarca işe alınacaklar için yapılacak sınavlara veya her türlü sınavlara hazırlama programlarını uygulayan dershanelerde bu sınavlara uygun derslerin yer aldığı programlar düzenlenebilir.

Dershanelerde ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve ders için yıllık planlar yapılır. (Ö.D.Y. Md.24/Ö.D.T.Y. Md. 25)

Dershanede öğrenciler devam ettikleri programın özelliği dikkate alınarak; düzey belirleme sınavı sonuçları ve uygulanacak programın özelliğine göre gruplara ayrılırlar. Yüksek öğretim sınavı programlarına devam eden öğrencilerin gruplarının tespitinde ayrıca; rehberlik servisi tarafından yapılacak olan mesleki rehberlik sonuçları, öğrencilerin kendilerince tespit ettikleri dallar ve sınav sistemindeki esaslar dikkate alınır. (Ö.D.Y. Md.31/Ö.D.T.Y. Md.32)

Gruplar

Dershanedeki sınıfların her birindeki öğrenci sayısı Bakanlıkça tanınan kontenjanı geçemez. Kontenjan uygun olsa dahi bir sınıf mevcudu "30" öğrenciden fazla olamaz. (Ö.D.Y. Md. 32/Ö.D.T.Y. Md.33)

Çalışma Saatleri

■ Dershanelerde günlük öğretim, saat 08:00 ile 21:00 arasındaki süre içinde yapılır. "18" yaşından büyük ve okul

öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22:30' a kadar uzatılabilir. (Ö.D.Y. Md. 41/Ö.D.T.Y. Md.42)

- Ders saatinin süresi, "40 dakika" dır. (Ö.D.Y. Md. 41/Ö.D.T.Y. Md.42)

- Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde bir günde "4", hafta sonunda bir günde "6" saatten fazla ders konulmaz. (Ö.D.Y. Md.41/Ö.D.T.Y. Md.42)

Dönemler

- Dershanelerde öğretim yılı süresini belirleyen çalışma takvimi, okulların öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak her program için ayrı ayrı olmak üzere kurum müdürünce hazırlanır. (Ö.D.Y. Md.42/Ö.D.T.Y. Md.43)

- Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar. (Ö.D.Y. Md.42/Ö.D.T.Y. Md.43)

- Çalışma takvimi, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konur. (Ö.D.Y. Md.42/Ö.D.T.Y. Md.43)

3.3. Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Personeller ve Aranılan Nitelikler

- Özel dershanelerdeki yönetim, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; genel müdür (aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda istenirse), genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı (mevcudu 500 'ü aşanlarda zorunlu), Öğretmenler (aylık ücretli öğretmen, ders saat ücretli öğretmen, rehber

öğretmen, yabancı uyruklu öğretmen, stajyer öğretmen), zümre başkanı, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı ve diğer personel (memur, hizmetli ve diğer tüm personeller) görevlendirilir. (Ö.D.Y. Md.6)

➢Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim kurumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

➢Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere) çalışma izinleri Bakanlıkça, bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri valilikçe verilir.

➢Kaymakamlıklar/Valilikler teklifi yapılan personelden nitelik ve şartları uygun bulunanlara geçici olur yada çalışma izni verirler (Ö.Ö.K.Y. Md.30).

➢Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

➢Çalışma izni verilen personelin, 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

➢Valiliklerce görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre, Talim ve Terbiye Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.

➢Yönetici ve öğretmen personelin dışında dershanelerde görevlendirilen diğer personelin (memur, hizmetli, bekçi ve benzeri) görevlendirilmesinde; görevlendirilecek personelin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulamasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu alması, şartları aranır (Ö.D.Y. Md.8).

➢Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmi öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır.

➢Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir (Ö.Ö.K.Y. Md.31).

➢Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda, zümre başkanı görevlendirilir ((Ö.Ö.K.Y. Md.30) ve (Ö.D.T.Y.) Md.16).

➢Program bakımından birbirlerine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik,

Kimya ve Biyoloji dersleri bir bütün durumunda düşünülerek birer zümre başkanı görevlendirilir (Ö.D.T.Y. Md.16).

➢ Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleriyle ilgili esas ve usuller Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge esaslarına göre yürütülür (Ö.D.Y. Md.47).

➢ Özel öğretim kurumlarında görev alan adayların, adaylıklarını kaldırma işlemleri bir takvim yılı dolmadan yapılamaz.

➢ Eğitim programları gereği adaylık eğitimlerinin, bir yıl olan en az adaylık süresini doldurmadan tamamlanması halinde başarılı olanların adaylığı kalkmış sayılmayacağından, adayın kalan sürede görevine devamı sağlanarak göreve başladıkları tarihten en az adaylık süresinin dolacağı bir yılın bitiminden önce adaylıklarının kaldırılma işlemi yapılamaz. Adaylığının kaldırılması teklif edilenlerin adaylıkları valilikçe kaldırılır. Adaylığın kaldırıldığı tarih; kurumda göreve başlama tarihinden itibaren bir takvim yılıdır. Valilikçe adaylığı kaldırılanların durumu ilgili kuruma bildirilir, onayın bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konularak karteksine işlenir.

➢ Adaylık süresinin temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarısız olan adaylar, bir sonraki eğitim programına alınmazlar. Adaylar, başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır. Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez.

Adayın ikinci yıl aynı kurumda görev yapabilmesi için sözleşmesinin yenilenmesi gerekir. Aksi taktirde aynı kurumda adaya görev verilmez. Ancak bir başka kurumca teklifinin

yapılması halinde, adaya bir yıl daha görev verilir. Adaylık süresi içerisinde;

✓Askere gidenlerden askerlik dönüşü aynı kurumda görevine başlayanlarla,

✓Kapanan veya kapatılan kurumlarla, devredilen kurumlarda görevli adaylar,

kurumun kapandığı veya devredildiği tarihten itibaren, "4 ay" içerisinde başka bir kurumda görev almaları halinde, önceki hizmet süreleri adaylık süresinin tesbitinde dikkate alınır. (Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge (Ö.Ö.K.G.P.A.İ.S.D.A. Hk. Yönerge) Md.37).

➢Adaylık süresinin eğitim devrelerinin her birinde rapor, tutukluluk gibi çeşitli sebeplerle toplam eğitim sürelerinin dörtte birinden daha fazla görevine devam edemeyen adayların, adaylıkları atamaya yetkili makam tarafından devamsızlık yapılan devre tekrarlattırılır. Eğitim devresinin ikinci tekrarında da bu durumun devam etmesi halinde ilgilinin görevine son verilir. Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde öğretmenlikle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilen adayların, sicil amirlerinin teklifi ile valilikçe görevle ilişkileri kesilir.

Bu gibilere "3 yıl" süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez (Ö.Ö.K.G.P.A.İ.S.D.A. Hk. Yönerge Md.41).

3.4. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

Ö.Ö.K.Yönetmeliğinin 45'inci maddesi gereğince özel dershane işyerinde çalışan personelin iş sözleşme bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Özel öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Ancak:

a)Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılan eğitim personeli yerine görevlendirilecekler,

b)Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeli,

c)Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli

ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.

■ Sözleşmeler ilgili yönetmelik ekinde yer alan sözleşme formu esas alınmak üzere yapılır. Sözleşmeler en az üç nüsha düzenlenerek, bir nüshası işveren tarafından görevlendirilen kişiye verilir.

■ Sözleşmelerde ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.

■ Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

■ Ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.

■ Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir.

3.5. Dershanede Çalıştırılan Personellerin Girebilecekleri Ders Saatleri

➢Usta öğreticiler dışındaki eğitim personeli aylık karşılığı en fazla "20", ders saat ücret karşılığı en fazla "20" olmak üzere haftada toplam "40" saate kadar derse girebilirler (Ö.Ö.K.Y. Md.30/(7)).

➢Müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla; haftada en çok, aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı haftada 6 saat olmak üzere toplam "12" saat derse girebilir (Ö.D.T.Y. Md.13/Ö.D.Y. Md.12/Ö.Ö.K.Y. Md.30/(7)).

➢Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok "10" saat derse girerler (Ö.D.T.Y. Md.16/Ö.D.Y. Md.15).

➢Öğretmenlere, hazırladıkları yazılı kaynaklar için, öğretmen ile kurucu arasında ilgili mevzuata uygun yapılacak sözleşmeye göre telif ücreti ödenir. (Ö.D.Y. Md. 59/Ö.D.T.Y. Md.60)

3.6. Özel Dershanelerin MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi

■Özel dershaneler, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından ve her yılda çeşitli nedenlerle (ihbar, soruşturma v.b.) İlköğretim Müfettişlerince denetlenmektedirler. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülmesi halinde, dershanelerin ayrıca denetimleri yapılır.

■Müfettişler tarafından düzenlenen genel denetim ve soruşturma raporlarının asılları ekleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmektedir. Raporların birer nüshaları, İl/İlçe

Milli Eğitim Müdürlükleriyle ilgili İlköğretim Müfettişleri Grup Başkanlıklarında klase edilmektedir.

- Dershanelerle ilgili olarak İlköğretim Müfettişlerince düzenlenen denetim raporlarındaki eksiklikler Valiliklerce tamamlatıldıktan sonra sonuç Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmektedir. Dershanelerin sürekli veya geçici olarak kapatılması ile ilgili işlemler müfettiş raporlarına istinaden tutanak düzenlenerek Valiliklerce kapatılmaktadır.

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgilerdir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel dershanelerin asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilen belgelerden elde edilen bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, farklılıkların tespit edilmesi halinde çalışanların fiilen (işyerinde durum tespiti yapılması) ve

kayden (işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi) tespitine yönelik inceleme ve araştırmalar yapılmalıdır.

Çalışanların kayden ve fiilen tespitini müteakip Müfettişçe gerekli görülmesi halinde; özel dershanelerin faaliyet konusu ile uygulanan eğitim-öğretim programları, derslik sayısı, öğrenci sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (öğretmenler, öğreticiler, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özel dershane işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Özel dershane işyerleri asgarî işçilik incelemesinde il milli eğitim müdürlüklerinden istenecek dosya ve belgeler bulunmaktadır.

İşyeri tarafından düzenlenerek il milli eğitim müdürlüklerine verilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(Ek:3).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Özel dershane işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas

kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (Ek:1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar

Yapılacak asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanakları (EK-2) asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

Özel dershane işyerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanağında;

- İşverenin adı-soyadı-unvanı, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü, işyeri sicil numarası eksiksiz olarak yazılmalıdır.

- Özel öğretim kurumu açma izin yazısının tarih ve sayısı, Kurum açma izin tarihi, öğretime başlama izin yazısının tarih ve sayısı, öğretime başlama tarihi tespit edilmelidir.

- İşyerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı görevinde çalıştırılan personeller ile kadrolu, ders saat ücretli ve aday öğretmen sayısı, şirket ortağı,

işverenin eşi ve çocuğu gibi ücretsiz çalışan kişiler, muhasebeci, memur gibi büro personelleriyle hizmetli, bekçi, aşçı, garson, kantinci v.b. şekilde çalıştırılanların sayıları tutanağa alınmalıdır.

- Öğrenci sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumuna verilen öğrenci kontenjanı, fiilen eğitim-öğretim gören ücretli ve ücretsiz öğrenci sayıları işyerindeki listelerden tespit edilmelidir.

- İşyerinde uygulanan eğitim-öğretim programları (LGS, ÖSS, İse-1, Lise-2 vb.) işyeri ruhsatnamesinden/Kurum açma/öğretime başlama izin belgelerinden saptanarak tutanağa alınmalıdır.

- Derslik sayısı, derslik öğrenci sayısı, işyerinde kütüphane, yemekhane, çay ocağı, kantin vb. yerlerin olup olmadığı ve gerekli görülen diğer hususlar saptanmalıdır.

- Kapasite kullanım tutanağındaki bilgiler güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

IV.BÖLÜM

MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Özel dershanelerin açılması, kapanması, devri, eğitim ve diğer tüm faaliyetleri 625 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik, yönerge, genelge ve genel yazılara istinaden yürütülmektedir. Dershanelerde belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili olarak gerekli belgeleri düzenleyerek milli eğitim müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, dershanelerin eğitim faaliyetleri kapsamında özel öğretim kurumları mevzuatı gereği düzenleyerek milli eğitim il/ilçe müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

1. Dershanelerin Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

1.1. Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler

Dershane açmak isteyen Kurucu aşağıdaki belgeleri hazırlayarak belgelerle birlikte Valilik yada Kaymakamlıklara müracaat eder (ÖÖKY Madde 5).

✓Kurum açacaklar için başvuru formu,

✓Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan,

✓Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi,

✓Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı,

✓Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı,

✓Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD'si,

✓Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname,

✓Dershane binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; dershane binası kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği,

✓Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.

1.2. Valilikçe Hazırlanacak Raporlar

Valilik, Kurucunun verdiği belgelere istinaden aşağıdaki incelemeleri yaptırarak aşağıdaki raporları düzenletir (ÖÖKY Madde 6)

✓Bayındırlık iskan müdürlüğü teknik raporu,

✓Sağlık müdürlüğü raporu,

✓Belediyeden itfaiye müdürlüğü raporu,

✓İlköğretim müfettişleri ön inceleme raporu.

1.3. Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓En az ödenmiş sermaye şartı (Mahkemeye müracaatla kurumda bulunan ders araç-gereçleri fiyatlandırılarak hazırlanan rapordur)

✓Mali Teminat (İpotek belgesi, teminat mektubu,)

✓Dershaneye Ait Tip Yönetmelik (1 nüsha)

✓Haftalık ders çizelgesi (Resmi benzeri olmayanlarda)

✓İdareci ve öğretmenlerin teklif dosyaları (öğretmenlerin en az üçte biri asil görevli olmalı)

1.4. Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Başvuru Dilekçesi

✓En az ödenmiş sermaye şartı (Yeni kurum için)

✓Mali teminat

✓Kurum yönetmeliği

✓Müfredat programı (Resmi benzeri olmayanlarda)

✓Personel teklif dosyaları

✓Yerleşim planı (3 adet)

✓Ön inceleme raporu

1.5. Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Noterlikçe tanzim edilen devir senedi

✓Bina kiralıksa lira kontratı

✓Bina yeni kurucunun mülkü ise tapu senedi veya kullanma izin belgesi

✓Yeni kurucuya ait belgeler

- Nüfus cüzdan sureti
- Sağlık raporu
- Noter tasdikli şirket sözleşmesi (Kurucu şirketse)
- Kurucuya yetki verildiğini gösterir şirket kararı (Kurucu şirketse)
- Savcılık yazısı

✓En az ödenmiş sermaye şartı belgesi

✓Mali teminat (İpotek belgesi veya teminat mektubu)

✓Kurumun eskiye ait vergi ve sigorta borcu olmadığını gösterir belge borçlarının taahhüt edildiğine dair noter belgesi

✓Valilikçe kurumun eksiğinin olmadığını gösterir inceleme raporu

✓İdareci ve öğretmenlerin teklif evrakları

1.6. Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Yönetim kurulu kararı tasdikli örneği

✓Kurucunun şahsi belgeleri

- Nüfus cüzdanı örneği
- Savcılık yazısı
- Sağlık raporu

1.7. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Kira kontratı veya tapu belgesi

✓İşyeri konut belgesi veya yapı kullanım izni

✓Kat maliklerinden muvafakatname (okul dışındakiler)

✓Yerleşim planı (3 nüsha)

✓Valilikçe düzenlenmesi gereken belgeler

- Bayındırlık teknik raporu
- İtfaiye müdürlüğü raporu
- Sağlık müdürlüğü raporu
- İlköğretim müfettişleri ön inceleme raporu

1.8. Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Bayındırlık müdürlüğü teknik raporu

✓İtfaiye müdürlüğü teknik raporu

✓Sağlık müdürlüğü teknik raporu

✓İlköğretim müfettişleri raporu

✓Yerleşim planı (3 adet)

✓Yeni kira kontratı

✓Varsa diğer maliklerden muvafakatname

✓İşyeri veya konut belgesi

2. Dershanelerin Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler

✓Özel Öğretim Kurumu Açmak İçin Müracaat Form Dilekçesi

✓Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi

✓Öğretime Başlama İzin Yazıları

✓Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenleri Gösterir Çizelgeler

✓Kurum Yetkililerince Hazırlanacak Özel öğretim Kurumları Öğretici ve Yöneticilere Ait Teklif Formları

✓Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları

✓Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları

✓Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formu

✓Tahmini Bütçe Formları

✓Yıllık Çalışma Takvimi

✓Yıllık Faaliyet Raporu

✓Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirim Formları

✓Zaman Çizelgeleri

✓Ders Dağıtım Çizelgeleri

✓Özel Dershanelerde Çalışan İdareci ve Öğretmenlerin Sayılarını Gösteren Formlar

✓Özel Dershanelerdeki Öğrencilerin Branşlarını Gösterir Formlar

✓Dershane Bilgi Formları (Kurum Genel Bilgi Formları)

✓Nöbet Çizelgeleri

✓Dönem İçi Öğrenci İsim Listeleri

✓Günlük Ders Planları

✓Ücretsiz Okuyan Öğrencilerle İlgili Tutanak

✓Ücret İlan Bildirim Formları

3. Dershanelerde Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

3.1. Öğretmenlerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında

ÖÖKY. Madde 40/(1)'e göre Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

- İş sözleşmesi,
- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
- Verilecek görevi yürütmesinde engel hâli bulunmadığını belirten sağlık raporu,
- İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığına dair belge ya da adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiilî hizmet cetveli,
- Daha önce resmî/özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,

▪ Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

▪ Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği, istenir.

Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı branşta çalışmış olanlardan fiilî hizmet cetveli, diploma ve yüksek lisans/ başarı belgesi istenmez(ÖÖKY. Madde 40/(2)).

3.2. Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler Vb. Atamalarında

Çalışma izni düzenlenecek diğer personelden ise;

▪ İş sözleşmesi,

▪ Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

▪ Sağlık raporu,

▪ Mezuniyet belgesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, istenir (ÖÖKY. Madde 40/(3)).

3.3. Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında

✓İş Sözleşmesi

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Hizmet Cetveli (Adaylığın kaldırıldığı tarih açıkça belirtilmiş olacak)

✓Adaylığın Kaldırıldığına Dair Valilik Onayı

✓İstifa Onayı (Daha önce başka bir kurumda çalışıp ayrılanlar için)

✓Teklif Formu

✓Herhangi bir Kamu veya Özel Kurumda 2 Yıl İdarecilik Yaptığını Gösterir Belge İle Bu Zaman Zarfında Sigortalı Olduğuna Dair SSK Yazısı

✓Serbest İştigal Belgesi (İkamet edilen Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Emeklilik Onayı

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

3.4. Ders Saati Ücretli Öğretmenlerin Atamalarında

✓İş Sözleşmesi

✓Serbest İştigal Belgesi (Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sertifika veya Hizmetiçi Eğitim Kursu Belgesi (Özellik arz eden kurslarda görev alacaklar için)

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

4. Müfettiş Tarafından Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi

4.1. Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler

- Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu
- Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi
- Öğretime Başlama İzin Yazıları
- Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenleri Gösterir Çizelgeler
- Kurum Yetkililerince Hazırlanacak Özel öğretim Kurumları Öğretici ve Yöneticilere Ait Teklif Formları
- Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları
- Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları
- Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formu
- Tahmini Bütçe Formları
- Yıllık Çalışma Takvimi
- Yıllık Faaliyet Raporu

- Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirim Formları
- Zaman Çizelgeleri
- Ders Dağıtım Çizelgeleri
- Özel Dershanelerde Çalışan İdareci ve Öğretmenlerin Sayılarını Gösteren Formlar
- Özel Dershanelerdeki Öğrencilerin Branşlarını Gösterir Formlar
- Dershane Bilgi Formları (Kurum Genel Bilgi Formları)
- Nöbet Çizelgeleri
- Dönem İçi Öğrenci İsim Listeleri
- Günlük Ders Planları
- Ücret İlan Bildirim Formları
- İş Sözleşmeleri
- İstifa Onayları
- İlköğretim Müfettişlerinin Rapor ve Ekleri

4.2. MEB Müdürlüklerinden Özel Dershanelerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş özel dershane işverenleri tarafından MEB il/ilçe müdürlüklerine verilen kayıt ve belgeleri, bu il/ilçe müdürlüklerinde inceleyebileceği gibi, çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Özel öğretim kurumları tarafından düzenlenerek Milli Eğitim İl/İlçe Müdürlüklerine verilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle istenilecektir (EK-3).

4.3. MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

MEB Müdürlüklerinden temin edilen belgeler, dershane işyerinin açılış, öğretime başlama tarihleri, kapasitesi, mali durumu ve diğer genel özellikleri ile işyerinde çalıştırılan genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, usta öğretici, uzman öğretici, aday öğretici, direksiyon alan sorumlusu, memur, hizmetli ve benzeri çalışanların işyerinde çalışmaya başladıkları ve işyerinden ayrıldıkları tarihler ile unvanları, girdikleri dersler, ücret durumları, kimlik bilgileri ve diğer kişisel özelliklerinin tespitine yönelik olarak incelenir.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-8)gösterilmektedir.

- Özel Dershaneyle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgelerden;

<u>Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzninden;</u>

Kurumun kurucusu, kurucu temsilcisi, özel öğretim kurumunun adı, öğrenci kontenjanı, kurum açma izninin veriliş tarih-numarası, ruhsatnamenin veriliş nedeni, öğretime başlama tarihi, öğretime başlama izni verilen sertifika programları, kurum müdürünün adı-soyadı, öğretime başlama yazısının tarih-numarası,

Kurum Genel Bilgi Formlarından (Dershanelerde Görevli Personelin Genel Bilgi Formu);

Kurumun adı, kurum kodu, kurumun bulunduğu il, ilçesi, kurum adresi, kurumun açma ve öğretime başlama tarih/sayısı, kurumun kontenjanı, kurucu veya kurucu temsilcisinin adı-soyadı, ikametgah adresi, kurumun sahibinin gerçek/tüzel kişi olup olmadığı, mali teminatının cinsi (teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, diğerler), teminat miktar, mali teminatın kaldırılıp-kaldırılmadığı, mali teminat kaldırılmış ise tarih/sayısı, dershanede uygulanan eğitim programları,

Dershanede görevli personelin sicil numarası, adı-soyadı, görevli olduğu ders, kadrolu/ders ücretli olup olmadığı, çalışma izni tarih sayısı, göreve başlama tarihi, sözleşme uzatma onayının tarih-sayısı, stajyer öğretmen için stajyerlik kaldırma onay tarih-sayısı,dershanede öğrenim gören öğrencilerin öğretim programlarına dağılımları,

Ders Dağıtım Çizelgelerinden;

Haftalar itibariyle derslerin saatleri, derslerin adları, haftalık toplam ders saatleri, grubun eğitime başlangıç ve bitiş tarihleri, dersleri verecek öğretmenlerin adı-soyadı ve branşları,

Tahmini Bütçe Formlarından;

Kurum adı, Kurucunun adı-soyadı, Müdür, (varsa) belirli bir dönem itibariyle Özel Dershanenin Gelirleri (Öğrenci ücretleri), Giderleri (1-Personel ücretleri ve personelle ilgili giderler, 2-Kira ve stopaj giderleri, 3-Elektrik, su, telefon .. gibi hizmetler için yapılan harcamalar, 4-Isıtma, soğutma giderleri, 5-Araç ve bina bakım, onarım giderleri, 6-Panel, konferans, sergi .. gibi faaliyetler için yapılan harcamalar, 7-Ödül, ikramiye

.. gibi teşvik edici faaliyetler için yapılan harcamalar, 8-Basım, yayın, reklam .. gibi hizmetler için yapılan harcamalar, 9-Demirbaş alımları için yapılan harcamalar, 10-Demirbaş niteliği taşımayan alımlar için yapılan harcamalar, 11-Bina ve demirbaş sigorta giderleri, 12-Yatırım harcamaları, 13-Vergi, resim ve harçlar, 14-Diğer giderler için yapılan harcamalar),

Özel Öğretim Kurumlarının Mali Durum Bildirir Raporlarından;

Özel öğretim kurumunun adı, adresi, telefon numarası, kodu, kurucusu veya kurucu temsilcisi, şirketse adı, aynı ilde kuruma ait şube kurumların ad ve adresleri, öğretime başlama izninin tarih ve sayısı, kurum kontenjanı, öğrenci sayısı, kurumda ücretsiz öğrenim gören öğrenci sayısı, binanın mülkiyeti (kira, kuruma ait ve benzeri), kurumun ilk açılışında gösterilen teminatın cinsi veya miktarı, mali teminatın kaldırılıp kaldırılmadığı, Kurumun gelirleri (a-öğrencilerden toplanan ücret toplamı, b-Varsa diğer gelirler), Kurumun giderleri (a-personel ücret giderleri, b-elektrik, su, tel ve benzeri giderler, c-kira ve benzeri giderler, d-kırtasiye giderleri, e-diğer giderler,), dönem kar/zararı, mevcut kurumda bulunan demirbaşların mali değeri, kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi hesap numarası,

Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmelerinden;

İşveren Kurum ve kurucusuyla ilgili bilgiler, görev alan öğretim elemanının adı-soyadı, ev adresi, görevin çeşidi, okutacağı dersin adı, haftalık ders saati sayısı, aylık ücret ders saati sayısı, ders ücreti karşılığı ders saati sayısı, öğretim elemanının asıl görevli veya ders saat ücretli olması durumuna göre aylık ücret miktarı, bir ders saati ücreti, yöneticilik aylık

ücreti, ücret dışında iş güçlüğü zammı ve sosyal yardım kapsamında yapılan ödemeler, sözleşmenin tanzim tarihi, sözleşmenin (görevin) başlama tarihi, sözleşmenin bitim tarihi, terfi süresi, zam nispeti, sözleşmeyle ilgili genel şartlar ve sözleşmenin fesih şartları,

Özel Öğretim Kurumları Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler ile İdarecileri Gösterir Çizelgelerden (Formlardan);

İdarecilerle, aylık ücretli ve ders saati ücretli öğreticinin adı-soyadı, doğum yeri ve yılı, valilik onayının tarih ve sayısı, görevi, dersin adı, mezun olduğu öğretim kurumu ve bölümü, haftalık ders saati sayısı, görevin başlama tarihi, görevin sona erme tarihi, çalıştığı kurumun adı, kurumdaki görevi, ders saati sayısı,

Kurum Yetkilerince Hazırlanacak Özel Öğretim Kurumları Öğretici-Öğretmen ve Yöneticilerine Ait Teklif Formlarından;

Kurumun adı, kurumun adresi, teklif edilen elemanıyla ilgili nüfus bilgileri, teklif edilen görev,

Başka resmi veya özel kuruluşta görevli olup olmadığı, bu kuruluşlardaki haftalık okutacağı ders sayısı, aylık ücreti, ders saati sayısı, emekli ise emeklilik bilgileri,

Başka bir kurumdan ayrılıp ayrılmadığı, ayrılmış ise bununla ilgili bilgiler, hizmet süresine esas olan görevlerle ilgili bilgiler (görev yapılan yer, görev yerinin adı, başlama-ayrılma tarihleri, görev süresi),

Okutacağı derslerin adı, okutacağı ders saati sayısı, sözleşmenin tarihi, sözleşmeye göre göreve başlama tarihi, görevin bitim tarihi,

Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formlarından(Öğretim elemanları için);

Kurumun kodu, kurumun adı, çalışanın sicil numarası, adı-soyadı, brüt ödemeler toplamı, net ödemeler toplamı, bir ders saati ücreti, maaş karşılığı girilebilecek ders saati sayısı, Bakanlık çalışma izin yazısının tarih-numarası, Bakanlık çalışma izin yazısındaki görevin başlama tarihi, Bakanlık çalışma izin geçerlilik süresinin uzatıldığı tarih,

Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formlarından;

Kurumun adı, çalışanın adı-soyadı, brüt ödemeler toplamı, net ödemeler toplamı, Valilik/Kaymakamlık Oluru, çalışma izin yazısındaki görevin başlama tarihi, onayın geçerlilik süresinin uzatıldığı tarih,

Ön İzin Belgesi İstek Yazılarından (2005 yılı Mayıs ayı itibariyle kaldırılmıştır.);

Çalışanın adı-soyadı, sicil numarası, doğum yeri, doğum yılı, öğrenim durumu, kurumun adı-kodu, çalışanın görevi, dersi,

Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formlarından;

Müdürün adı-soyadı, hizmet süresi, görev yeri, iznin başlama tarihi ve süresi, iznin geçirileceği yerin adresi, toplam izin süresi, müdürün yerine vekâlet edecek kişinin adı-soyadı ve unvanı,

Özel Dershanelerdeki Öğrencilerin Branşlarını Gösterir Formlarından;

Dershaneden öğrenim gören öğrencilerin yıllar itibariyle branşlarına göre sayıları,

Nöbet Çizelgelerinden;

Dershanede gün itibariyle nöbetçi olan öğretmenin adı-soyadı, nöbetçi olduğu tarih,

Dönem İçi Öğrenci İsim Listelerinden;

Dershanedeki öğrencilerin dönemsel olarak sayıları, eğitim programlarına sayısal olarak dağılımları,

Günlük Ders Dağıtım Çizelgelerinden;

Dershanede öğretim gören öğrencilere hafta içi ve hafta sonu günlerde verilecek dersler, derslerin sayıları,

İstifa Onaylarından;

İş sözleşmesi devam ettiği halde dershaneden istifa etmek suretiyle ayrılan personellerin adı-soyadı, branşı, istifa ettiği tarih, istifanın kabul edildiği tarih,

Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgelerden;

Öğretim yılında dershanede günlük olarak yapılacak işler (toplantılar, sınavlar, derslerin başlaması, vb.) hafta sonu ve hafta içi öğretim gruplarına verilecek olan derslerin isim ve saat olarak yıllık toplamları,

Yıl Sonu Faaliyet Raporlarından;

Dershanenin adı-unvanı, kurucunun adı-soyadı, kontenjanı, kurum açma izin tarih-_sayısı, öğretime başlama izin tarih-sayısı, uygulanan öğretim programlarının izin tarihleri, öğretim programlarına devam öğrencilerin sayıları ve başarı durumları,

İlköğretim Müfettişlerinin Denetimleri Sonucu Düzenledikleri Rapor ve Eklerinden;

İlköğretim müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucu düzenledikleri rapor ve eklerinden denetim günü dershanede çalıştırıldığı tespit edilen kişiler, bu kişilerin adı-soyadı, dershanedeki görevi,

bilgileri tespit edilebilir.

- Asgarî işçilik incelemesi yapılan özel dershaneyle ilgili olarak inceleme dönemi aylarında tespit edilecek; açılma ve öğretime başlama tarihleri, öğretime başlama tarihi itibariyle kurum müdürü olarak çalıştırılan kişinin kim olduğu, öğrenci, uygulanacak öğretim programları, öğrencilerin öğretim programlarına sayısal olarak dağılımı, gibi hususların saptanarak rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir(EK-4)

- Asgarî işçilik incelemesi yapılan özel dershanede çalıştırılan personellerle ilgili olarak; adı-soyadı, T.C. kimlik no veya sigorta sicil no, dershanedeki görevi (müdür, öğretmen, öğretici, vb.), valilik/bakanlık çalışma izin yazısının tarih, sayısı, çalışma izin yazısına göre göreve başlama tarihi, iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre işe başlama ve işten ayrılma tarihleri, fiilen işten ayrılma tarihi, bir ders saati

karşılığı alınacak ücret tutarı, maaş karşılığı girilebilecek ders saati sayısı, ders ücreti karşılığı girilebilecek ders sayısı, maaş karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, ders ücreti karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, çalışana yapılan brüt ödemeler toplamı gibi hususlarının tespit edilmesi ile rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir (EK-5).

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Dershane İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Özel dershane işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	**Kanunî Zorunluluk Nedeni**
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 49
Personel Sicil Defteri	
Öğrenci Yoklama Defteri	
Ders Defteri	
Öğretmenler Kurulu Karar Defteri	

Disiplin Kurulu Karar Defteri	
Teftiş Defteri	

■ **Personel sicil defteri**; Dershanede çalıştırılan kişinin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, görevi, uyruğu, kadrolu/ders saat ücretli olup olmadığı, derece, kademe, en son terfi tarihi, terfiyle ilgili evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), işe başlama evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), görevden ayrılmayla ilgili evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), işyerinden ayrılış nedeni, devlet hizmetine girdiği tarih, mesleğe girdiği tarih, daha önceki görevi, memur sicil no, emekli sicil no, gördüğü taltif ve cezalar, ev adresi ve fotoğrafı gibi bilgilerin bulunduğu defterlerdir. Uygulamada, öğretmenler ile diğer personellerin sicilleriyle ilgili kayıtların ayrı defterlerde de tutulduğu görülebilmektedir.

■ **Teftiş defteri**; İlköğretim Müfettişleri tarafından her yıl yapılan teftişlerle ilgili olarak özel dershanenin durumuyla ilgili bilgilerin ilköğretim müfettişlerince yazıldığı defterlerdir.

■ **Disiplin kurulu karar defteri;** Karar sıra no, karar esas olan evrak bilgileri (tarih, no, nerden geldiği), konunun mahiyeti ve hulasası, toplantı günü, başkanın adı-soyadı, üyelerin adı-soyadı gibi bilgilerin bulunduğu ve özel dershaneyle ilgili yapılan disiplin işlemlerinin yazılı olduğu defterlerdir.

■ **Gelen-giden evrak kayıt defteri;** Sıra no, evrakın geldiği yer/evrakın gittiği yer, evrakın tarihi, nosu, cinsi, ilişiği, içeriği, giden evrakın tarih ve nosu gibi bilgilerin yer aldığı, dershaneye gelen evrakların ve dershaneden giden evrakların işlendiği defterlerdir.

■ **Ders defterleri;** Sınıflara verilen derslerle ilgili hususların işlendiği, yapılan dersin kaç saat olarak yapıldığı, hangi tarihte ders yapıldığı, işlenen konunun, öğretmenin adı-soyadı ve imzasının, derste bulunmayan öğrencinin adı-soyadı ve dershane müdürlüğünün onayı gibi hususların bulunduğu defterlerdir.

■ **Ziyaretçi defterleri;** Dershaneye gelen ziyaretçilerin kaydedildiği defterlerdir. Ziyaret tarihi, saati, ziyaretçinin adı-soyadı, ziyaretin amacı, kime yönelik olduğu gibi bilgilerin yazılı olduğu defterlerdir.

■ **Zimmet defteri;** Özel öğretim kurumu içinde çalışanlara imza karşılığı yapılan tüm tebligatların işlendiği, defterlere dahili zimmet defteri, özel öğretim kurumundan dışarıya ya görevli memur, ya da posta aracılığıyla gönderilen yazıların kaydedildiği defterlere harici zimmet defteri denir.

Zimmet defterlerinde, evrakın sıra numarası, tarihi, konusu, kime muhatap olduğu, teslim alanın adı-soyadı, imzası ve evrakın teslim alınma tarihi gibi bilgiler bulunur.

■ **Öğretmenler kurulu karar defteri;** Dershanenin faaliyetleriyle ilgili olarak öğretmenler kurulunun aldığı kararların yazıldığı, toplantı tutanaklarının yapıştırıldığı defterlerdir. Defterlerde, toplantı tarihi, toplantı saati, toplantıya katılan öğretmenlerin adı-soyadı ve imzaları gibi hususlar bulunur.

■ **Disiplin kurulu karar defteri;** Dershanede öğrenim gören öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin kaydedildiği defterlerdir. Defterlerde, disiplin kurulu karar tarihi, karar no, disiplin kurulunda görevli öğretmenlerin adı-soyadı ve imzası gibi hususlar yazılır.

■ **Nöbet defteri;** Nöbet defteri günlük olarak tutulur. Nöbet defterinde, nöbet tarihi, nöbetin başlama saati, bitiş saati, nöbetçi öğretmenin adı-soyadı ve imzası, ders gelmeyen öğretmenlerin adı-soyadı,dersi boş geçen sınıf olup olmadığı gibi hususlar bulunur.

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Özel dershane işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	**Kanunî Zorunluluk Nedeni**
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları(İş Sözleşmesi)	İş Kanunu Madde75.
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. Madde 109
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. Madde 86.
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. Madde 8. ve 11.
Muhtasar Beyannameler	GVK. Madde 84.
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu Madde 62.
Kurum Açma İzni	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5
Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/1
Ders Dağıtım Çizelgeleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48

Haftalık Ders Saati Çizelgeleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10
Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45
Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54
Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53
Nöbet Çizelgeleri	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 12 ve 14
İstifa Onayları	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46
Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11
Yıl Sonu Faaliyet Raporları	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52
Ders Planları Dosyası	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 49
Görevli Personel Kimlik Kartları	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 50 ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 59
Öğrenci Kayıt-Kabul Fişi ve Dosyası	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 49
Zümre Öğretmenler Karar Dosyası	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 49

2. Özel Dershane İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel dershane işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla

inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-6) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-7) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgilerin kamu kurumundan elde edilen bilgiler ile birlikte değerlendirmesi yapılarak rehber ekinde bulunan (EK-5) tablo doldurulacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Özel dershane işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

• Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

• Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yılsonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yılsonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

• Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

• İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden özel dershane işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4. maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

• İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

• Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

• Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.3. Özel dershanelerin MEB il/ilçe müdürlüklerine verdikleri belgelerin incelenmesi

Özel dershanelerin gerek dershanelerle ve gerekse de çalıştırılan kişilerle ilgili olarak MEB Mevzuatı gereği düzenleyerek MEB İl/İlçe müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgelerden (yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır) aşağıda belirtilen hususların tespit edilmesi gerekmektedir.

• Özel dershanelerin açılma ve öğretime başlama tarihleri, öğretime başlama tarihi itibariyle kurum müdürü olarak çalıştırılan kişinin kim olduğu, öğrenci kontenjanı, uygulanacak öğretim programları, öğrencilerin öğretim programlarına sayısal olarak dağılımı.

- Özel dershanelerde çalıştırılan personellerin adı-soyadı, T.C. kimlik no/sigorta sicil no, çalışanın adı-soyadı, özel öğretim kurumundaki görevi, valilik/bakanlık çalışma izin yazısının tarih-sayısı, çalışma izin yazısına göre göreve başlama tarihi, iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre göreve başlama ve bitiş tarihleri, fiilen görevin bitim tarihi, çalışanın maaş karşılığı girebileceği ders sayısı, ders ücreti karşılığı girilebilecek ders sayısı, maaş karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, ders ücreti karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, toplam ödenecek ücret tutarı gibi hususlar.

- Özel dershaneler tarafından her yıl düzenli olarak MEB İl/İlçe Müdürlüklerine verilen Özel Öğretim Kurumlarının Mali Durum Bildirir Raporlarının incelenerek inceleme dönemi itibariyle bildirilen giderlerin (Personel Ücret Giderleri/Elektrik, Su, Tel ve Benzeri/ Kira ve Benzeri Giderleri/ Kırtasiye Giderleri/Diğer Giderler).

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel dershaneler hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Özel Dershanelerin Açılması, Devri Ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Bilindiği üzere, özel dershanelerin açılması, öğretime başlaması, devri, ve kapanması işlemleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanun uyarınca

yayımlanmış yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine göre yapılmaktadır.

Özel dershanelerin öğretime başlama tarihi itibariyle Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı kanunun 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının, kursun öğretime başlama izni için (Kurum açma izni ile birlikte de müracaatı mümkündür) yaptığı müracaat sırasında vermiş olduğu belgelerdeki (özellikle dershane müdürünün sözleşmesindeki göreve başlama tarihi) tarihler kontrol edilerek tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel dershanenin devir edilmesi halinde ise, devir işleminin Milli Eğitim İl/İlçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinden, Kurumumuza devir bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinin; devir işlemi sırasında düzenlenmesi gereken 'Noterlikten düzenlenen devir senedi' ve 'İdareci ve öğretmenlerin teklif evrakları (sözleşme, toplu onay formları)' incelenerek bu belgelerde yazılı devir tarihi ve idareci ve personelin göreve başlama tarihleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

2. Özel Dershanelerde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4. maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Özel dershanelerde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4. ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir. Yapılacak incelemelerde de bu husus büyük önem taşımaktadır.

Dershanelerde; dershane müdürü, dershane müdür yardımcısı (öğrenci sayısı 500 'ü aşan kurumlarda), öğretmenler, rehber öğretmen, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı (aynı kurucuya ait birden fazla öğretim kurumu bulunması durumunda istenirse) ve diğer personel (temizlikçi, kantinci, sekreter, memur vb.) adı altında ve unvanında personeller çalıştırılmaktadır.

2.1. Aylık Ücretli Öğretmenlerin ve Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Dershanelerde çalıştırılacak müdür, müdürü yardımcısı, öğretmen, rehber öğretmen, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı, genel müdür, genel müdürü yardımcısı görevlerinde bulunan kişilerin aylık ücret karşılığı ve tam gün çalışmalarının işyerinin işleyişi ve yasal bakımdan bir zorunluluk olduğu ortadadır.

Bu nedenle de, öğretmenler, yönetici durumundaki personeller ile diğer personellerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası karşısındaki sigortalılık durumları noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Hemen belirtelim ki, söz konusu personelden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamında sigortalı olan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması olanaklı değildir.

2.2. Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğretmenlerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Özel dershanelerde uygulamada, aylık (kadrolu) öğretmen çalıştırdıkları gibi ders saat ücreti karşılığında da öğretmen çalıştırabilmektedirler. Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalılık niteliğini kazanma anlamında, aylık ücret karşılığı çalıştırılanlardan farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda olan çalışanların, Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayılarının ve SPEK tutarlarının tespitinde farklılıklar bulunmaktadır.

Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan öğretmenlerden; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin b fıkrası kapsamında olan sigortalıların ders saat ücretiyle özel dershanede çalışmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları olanaklı değildir.

2.3. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması Ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Dershanede çalıştırıldığı ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası anlamında sigortalılık niteliğine haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş tarihlerinin 625 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanmış bulunan yönetmeliklere göre düzenlenmesi zorunlu bulunan belgelere istinaden tespit edilmesi gerekmektedir.

Sigortalılarının tescil tarihlerinin, gerek iş sözleşmeleri (göreve başlama tarihleri) ve gerekse de Personel Sicil Defterleri başta olmak üzere çalışanlarla ilgili düzenlenmesi gereken diğer tüm belgelerin incelenmesi ve Kuruma yapılan bildirimlerle karşılaştırılması suretiyle tespiti gerekmektedir.

3. Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması, ders saati karşılığı çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bu konudaki en önemli sorun genellikle ders saati karşılığı çalışan ve ücretini ders saat sayısının ders saat ücretiyle çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden ücret alanlarla part-time çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının tespitinde yaşanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun 'Çalışma Süresi' başlıklı 63 üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği hükmüyle de;

haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, buradan günlük çalışma süresinin ise 7,5 saat olarak hesaplanması gerektiği açıktır.

Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere; ders ücreti karşılığı dershanede çalıştırılan personellerin prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kabul edilmesi ve aylık toplam girilen ders saati sayısının 7,5 a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması gerekmektedir. Hemen belirtelim ki kesirli rakamların kesirli kısımlarının tama iblağ edilerek bir gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısının (Gün Olarak Çalışma Süresinin Aylık Hesabı) hesaplanmasını;

$$\text{Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\text{Aylık Toplam Ders Saati Sayısı}}{7{,}5}$$

şeklinde formülüze edebiliriz.

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan kazançlar toplamıdır. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Daha açık bir ifadeyle, sadece ders saati karşılığı çalışan sigortalıların brüt ücretleri ve buradan hareketle Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarları; Bütçe Kanuna göre belirlenen bir ders saatinin brüt ücret tutarının aylık ders saati sayısıyla çarpılması sonucu bulunan brüt tutarın, İş Kanununa göre belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı ile 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen SPEK alt ve üst sınırlarının aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanmasını;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formülüze edebiliriz.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanmasını;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formülüze edebiliriz.

Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır. Anılan madde de prime esas kazançları belirli bir alt ve üst sınır kabul edilerek, günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük

kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında olması halinde, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği, aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle de, sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

4. Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar

Kayden tespit, işyeri kayıt ve belgelerinden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi bilgiler) tespit edilmesidir.

Özel dershanelerin asgarî işçilik incelemesi kapsamında; gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin ve gerekse de çapraz inceleme yoluyla MEB İl/İlçe Müdürlüklerinden incelenmek üzere istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü

maddesi anlamında sigortalı sayılarak, yine anılan kanunun 86'ncı maddesi gereği 4/a sigortalılarına hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Asıl olan, dershane kurucusu, çalışacak personel ve dershane müdürü arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden çalıştırılacak personel olarak adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır. Ancak, uygulamada kimi zaman MEB Mevzuatından kaynaklanan bir takım koşulların gerçekleşmesine yönelik olarak gerçekte özel dershanelerde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması da görülebilmektedir. Dershane yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde; öncelikle kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip, beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter (Personel Sicil Defterleri, Personel İzin Defteri, Zümre Defteri vb.) ve belgelerle (Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenleri Gösterir Çizelgeler, Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları, Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları, Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formu, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Özel Dershanelerde Çalışan İdareci ve Öğretmenlerin Sayılarını Gösteren Formlar, Dershane Bilgi Formları (Kurum Genel Bilgi Formları), Nöbet Çizelgeleri, ücret ödeme belgeleri vb.) de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanı sıra özel dershanede gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte dershane işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu

gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti halinde, konuyla ilgili MEB mevzuatı yönüyle işlem yapılması gerektiğinden, konu mutlaka İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Teftiş Kurullarına intikal ettirilmelidir.

Fiilen tespit, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde; işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanında bilinen anlamda kayden tespit olarak tanımlanamamakla birlikte işverenler tarafından işyeri ve işyerinde çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belgelerin temin edilmesi halinde çalışanların sigortalılığının sağlanması ve hizmet kazandırılması da mümkündür.

İşyerinin Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu; işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. İdari Personelle İlgili Değerlendirme

Dershanelerde öğretmenler (branş öğretmenleri, rehber öğretmenler, aday öğretmenler) dışında dershane müdürü, dershane müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı (aynı kurucuya ait birden fazla öğretim kurumu bulunması durumunda istenirse) ile diğer personel (temizlikçi, kantinci, sekreter, memur vb.) çalıştırılması gerekmektedir.

Dershanede, müdür haricinde müdür yardımcısı, genel müdür, genel müdürü yardımcısı çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

Dershanelerin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, yapılacak yerel denetimler sırasında dershane kantin/çay ocağı v.b yer olup olmadığı, burada ayrıca personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı veya kaç personel çalıştırılması gerektiği,

Yine, dershane işyerinin büro işlerinde kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği,

Gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak asgarî işçilik incelemesi kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

İşyerinde müdürü, dershane müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme servis elemanı, zümre başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı büro personeli, kantinci, bekçi vb. görevlerde çalıştırılan kişilerin ismen tespiti halinde bu kişilere hizmet kazandırılmalıdır. Kişilerin ismen tespit edilmeyip, sayısal olarak tespit edilmesi halinde ise hizmet kazandırma yoluna gidilmeyip, Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

4.3. Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Özel öğretim kurumları hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde izlenmesi gereken yöntem diğer sektörlerden farklılıklar arz etmektedir.

Özel dershanelerden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinin de; dershanede uygulanan öğretim programları (ÖSS, OKS, LGS, vb.), öğretim programlarının dönemleri, derslik sayısı, öğrenci sayısı, öğrencilerin öğretim programlarına dağılımı, öğrencilerin öğretim programlarına göre oluşturulan sınıflara dağılımı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (öğretmenler, büro işlerinde çalıştırılanlar, yöneticiler v.b.), ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

Özel dershanelerden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplamasının; inceleme yapılan dönemdeki öğretim programları, öğrencilerin öğretim programlarına sınıflar bazında dağılımı öğretmenlerin ve yönetici personellerin iş sözleşmeleri, dershanenin öğrenci kontenjanı, sınıf kontenjanları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Dershanelerde görev alan öğretmenler ve yöneticiler, iş sözleşmelerinde yazılı olan aylık ücret karşılığı girecekleri ders saati sayıları ile haftalık ders saat ücreti karşılığı girecekleri ders saati sayılarının toplamı kadar derslere girebilmektedirler. Dolayısıyla da, Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde sözleşmelerde yazılı aylık ücret ve/veya ders

saati ücreti karşılığı sayıları ile ders saati sayılarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.

4.3.1. Dershanelerde Uygulanan Öğretim Programları ve Çalıştırılan Öğretmen ve Yöneticilerle İlgili Değerlendirme

Denetimi yapılan dershanede inceleme döneminde uygulanan öğretim programları, bu programlara göre açılan dönemler, her dönemdeki grup sayıları ve gruplardaki öğrenci sayıları, her bir gruba verilecek derslerin sayısal toplamları, sınıfların sayı ve öğrenci kontenjanlarının tam olarak tespitinin yapılması halinde; derslerin teorik olarak verilmesi nedeniyle dersler için çalıştırılması gereken öğretmenlerin sayılarının, öğretmenlerin girmeleri gereken ders saati sayılarının ve devamla Kurumumuza bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma gün sayısının ve de SPEK tutarının tespiti mümkündür.

Dershanelerde; yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programı (ÖSS/Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel), ilköğretim okulundan sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programı (Özel okullara giriş sınavı (OKS), Liselere giriş sınavı LGS), ara sınıf takviye programı (Lise 1, Lise 2,Lise 1 sayısal, Lise 1 eşit ağırlık gibi) ve diğer sınavlara hazırlık öğretim programları uygulanır.

Dershanelerin asgarî işçilik incelemesi sırasında; öncelikle verilen öğretim programları ve öğretim programlarına göre açılan dönemler belirlenmelidir. Dönemlere göre oluşturulan grup sayıları, gruplarlardaki öğrenci sayıları tespit edildikten sonra, öğrencilerin öğretim programı-dönem ve gruplar itibariyle sınıflara dağılımları saptanmalıdır. Yine, denetimi yapılan dershanenin inceleme dönemindeki 'Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelge'lerden her bir gruba verilmesi planlanan derslerin

sayısal toplamları hem ders bazında hem de öğretim grupları bazında tespit edilmelidir.

Ders defterleri, ders dağıtım çizelgeleri, iş sözleşmeleri, çalışma izin süresinin uzatılmasına esas onay formlarından dershanede görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin sözleşme ve onay formları gibi belgelere göre girmek zorunda oldukları dersler ve derslerin aylık toplam sayıları tespit edilmelidir. Sözleşmeler ve onay formlarındaki bilgiler her zaman gerçeği yansıtmayabileceğinden; ders defterleri ve ders dağıtım çizelgelerinden öğretmen ve yöneticilerin fiilen girdikleri dersler ve derslerin aylık toplam sayıları saptanmalıdır.

Dershane işyerinin kayıt ve belgelerinden inceleme dönemi ayları itibariyle; öğretim programları, dönemler, gruplar ve öğrenci sayıları ile sınıf kontenjanları ve fiilen sınıfların teşekkülleri dikkate alınarak, öğrencilere verilmesi gereken derslerin toplam saatleri aylık olarak tespit edilmelidir.

Yukarıda açıklandığı üzere; gerek öğretmen ve yöneticilerin iş sözleşmeleri başta olmak üzere düzenlenmesi zorunlu olan diğer belgelerden (çalışma izin süresinin uzatılmasına esas onay formları, ders dağıtım çizelgeleri vb.) tespit edilen aylık ders saati sayıları ve gerekse de ders defteri, öğretim yılı çalışma takvimi ve grup ders dağılımını gösterir çizelgelerden tespit edilen ders saati sayılarının, dershanede uygulanan öğretim programları, dönemler, öğrenci sayıları, öğrenci sayılarının sınıf ve öğretim program ve gruplarına sayısal dağılımları dikkate alınarak karşılaştırılması ve Kurumumuza bildirilmesi gereken çalışma gün sayısının ve devamla bildirilmesi gereken SPEK tutarının aylık olarak hesaplanması gerekmektedir.

Kurumumuza bildirilmesi gereken çalışma gün sayılarının hesaplanmasında; öğretim programları ve dönemler itibariyle öğrencilere verilmesi gereken ve/veya verilen ders saati sayıları toplamının aylar itibariyle 7,5 rakamına bölünmesi (İş Kanununa göre 7,5 saatlik çalışma bir güne tekabül etmektedir.) gerekmektedir.

Yukarıda anlatıldığı şekilde tespit edilen çalışma gün sayıları, dersleri vermekle görevli öretmen ve yöneticiler için inceleme dönemi aylarında Kuruma bildirilen çalışma gün sayılarıyla karşılaştırılarak, eksik bildirilen çalışma gün sayılarının tespiti yapılmalıdır. Eksik bildirilen çalışma gün sayıları aylar itibariyle 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgarî ücret tutarları ve prime esas kazanç alt sınırları dikkate alınarak yapılacak hesaplamalarla öğretmenler için Kuruma eksik bildirilen SPEK tutarları tespit edilmelidir.

4.3.2. Özel Dershanelerin Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme

Özel dershane işyerlerinin "01.01. …. – 31.12 …." dönemi itibariyle gelir ve giderler ile kar/zarar durumları incelenmeli, bu konuda (varsa) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan bildirimler yada İlköğretim Müfettişleri tarafından tespit edilen hususlara dikkat edilmelidir. Dershane işyerlerinin gider kalemleri; Personel Ücret Giderleri/ Elektrik, Su, Tel ve Benzeri/ Kira ve Benzeri Giderleri/ Kırtasiye Giderleri/Diğer Giderler, gelir kalemleri ise öğrencilerden toplanan ücretler ve varsa diğer gelirlerdir.

Uygulamada özel öğretim kurumlarında personele kurumumuza bildirilen SPEK tutarları ile ücret ödeme belgelerinde gösterilen ücret giderlerinin haricinde ödemelerde

bulunulduğu ve bu ödemelerinde "Gider Bölümü/Diğer Giderler" arasında gösterildiği bilinmektedir.

Bu yönde yapılacak inceleme sonucuna göre; gider farklarının Kurumumuza bildirilen SPEK tutarına dahil edilmesi gerektiği halde dahil edilmediği anlaşılan ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerden kaynaklandığının anlaşılması halinde Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

Ücret ve ücret niteliğindeki gider farklarının ait olduğu aylarının kayıtlardan tespitinin mümkün olması halinde ilgili aylara, tespit edilememesi halinde ise; inceleme dönemi aylarına eşit olarak dağıtılarak, çalışan kişilerle ilişkilendirilmeden ek tahakkukunun yapılması gerekmektedir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel dershane işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

▪ İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (Ek:1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b)

hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Özel dershane işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ Özel dershane işyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86. maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Özel dershane işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel dershanelerin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Özel Dershaneler İçin)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşverenin Adı-Soyadı (Kurucu) :

2.İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü : .....

3.İşyeri Sicil Numarası : .....

4.Kurum Açma İzin Yazısının Tarih ve Sayısı : .....

5.Öğretime Başlama İzin Yazısının Tarih ve Sayısı : .....

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşyerinde Çalışan Personel Durumu

a.Yönetici Personel Sayısı (G.Müdür,Müdür,Müdür Yrd.) : [ ] .....

b.Öğretmen Sayısı :

Kadrolu	Ders Ücretli	Aday	Toplam

c.Diğer Personel Sayısı (Memur, Hizmetli, Bekçi, v.b.) : [ ] .....

d.Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı(Şirket Ortakları ve Diğer) : [ ] .....

2.Öğrenci Sayısı :

	Kontenjan	Ücretsiz (1)	Ücretli (2)	Toplam (1+2)
a.Liselere Hazırlık				
b.Üniversiteye Hazırlık				
c.Diğerleri (Lise1, Lise 2, v.d.)				

3.Derslik Sayısı : [ ] .....

4.Kütüphane Olup Olmadığı : Var [ ] Yok [ ] .....

5.Kantin, Çay Ocağı, Yemekhane Olup Olmadığı : Var [ ] Yok [ ] .....

6.Diğer Hususlar :

.....

.....

.....

.....	.....
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

…/…/200…

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:……

…….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Kurum Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
2) Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
3) Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
4) Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
5) Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
6) Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
7) Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
8) İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
9) Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11)
10) Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)

GÖNDERİLECEK SURET

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:…….

…….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Kurum Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
2) ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
3) ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
4) ☐ Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
5) ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
6) ☐ Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
7) ☐ Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
8) ☐ İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
9) ☐ Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11)
10) ☐ Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)

KALACAK ÇIKAR

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

MEB MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLEN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ EK-ग
SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

Kurumun Adı	:	
Kurumun Adresi	:	
Kurum Telefon ve Faks No	:	
Kurumun Bina Durumu	:	
Kurucunun Adı-Soyadı/Şirketse Unvanı	:	
Kurucunun/Kurucu Temsilcisinin İkametgah Adresi	:	
Kurum Müdürünün Adı-Soyadı ve İkametgah Adresi	:	
Kurumun Kontenjanı	:	
Mali Teminatın Cinsi ve Miktarı	:	
Teminat Mektubu	:	
Gayrimenkul İpoteği	:	
Nakit	:	
Diğerleri	:	
Mali Teminatın Kaldırılıp Kaldırılmadığı	:	
Mali Teminat Kaldırıldı İse Tarih/Sayısı	:	
Kurum Açma İzinin Tarih/Numarası	:	
Öğretime Başlama İzninin Tarih/Numarası	:	

	Eğitim-Öğretim Programları	**DERSLER ve HAFTALIK SAYILARI**													
		Matematik	**Geometri**	**Türkçe**	**Fizik**	**Kimya**	**Biyoloji**	**Tarih**	**Coğrafya**	**Yabancı**					**TOPLAM**
HAFTA İÇİ	**ÖSS Sayısal**														
	ÖSS Sözel														
	ÖSS Eşit Ağırlık														
	Lise 1														
	Lise 2														
	LGS														
	OKS														
	KPDS														
	KPSS														

	Eğitim-Öğretim Programları	**DERSLER ve HAFTALIK SAYILARI**													
		Matemati	**Geometri**	**Türkçe**	**Fizik**	**Kimya**	**Biyoloji**	**Tarih**	**Coğrafya**	**Yabancı**					**TOPLAM**
HAFTA SONU	**ÖSS Sayısal**														
	ÖSS Sözel														
	ÖSS Eşit Ağırlık														
	Lise 1														
	Lise 2														
	LGS														
	OKS														
	KPDS														
	KPSS														

EK 4

	Eğitim-Öğretim Programları	Dönem	Grup	AYLAR İTİBARİYLE SINIF SAYILARI												
				200…/Ocak	200…/Şubat	200…/Mart	200…/Nisan	200…/Mayıs	200…/Haziran	200…/Temmuz	200…/Ağustos	200…/Eylül	200…/Ekim	200…/Kasım	200…/Aralık	TOPLAM
HAFTA İÇİ	ÖSS Sayısal															
	ÖSS Sözel															
	ÖSS Eşit Ağırlık															
	Lise 1															
	Lise 2															
	LGS															
	OKS															
	KPDS															
	KPSS															

	Eğitim-Öğretim Programları	Dönem	Grup	AYLAR İTİBARİYLE SINIF SAYILARI												
				200…/Ocak	200…/Şubat	200…/Mart	200…/Nisan	200…/Mayıs	200…/Haziran	200…/Temmuz	200…/Ağustos	200…/Eylül	200…/Ekim	200…/Kasım	200…/Aralık	TOPLAM
HAFTA SONU	ÖSS Sayısal															
	ÖSS Sözel															
	ÖSS Eşit Ağırlık															
	Lise 1															
	Lise 2															
	LGS															
	OKS															
	KPDS															
	KPSS															

EK-5

MEB MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEN BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR (Çalışanlarla İlgili)

Sıra No	T.C. Kimlik No/Sigorta Sicil No	Çalışanın Adı Soyadı	Özel Öğretim Kurumundaki Görevi	Bakanlık/Valilik/ Kaymakamlık Çalışma İzin Yazısının Tarih-Sayısı	Çalışma İzin Yazısına Göre Göreve Başlama Tarihi	Sözleşme Bilgileri			Fiilen Görevin Bitim Tarihi	Ücretlerle İlgili Hususlar						
						Sözleşme Tarihi	İşe Başlama Tarihi	Görevin Bitim Tarihi		Bir Ders Saati ücreti	(A)	(B)	(C)	(D)	Brüt Ödemeler Toplamı	Açıklama
1										0	0	0		0	0	
2										0	0	0		0	0	
3														0	0	
4														0	0	
5														0	0	
6														0	0	
7														0	0	
8														0	0	
9														0	0	
10														0	0	
11														0	0	
12														0	0	
13														0	0	
14														0	0	
15														0	0	
16														0	0	
17														0	0	
18														0	0	
19														0	0	
20														0	0	
21														0	0	
22														0	0	
23														0	0	
24														0	0	
25														0	0	
26														0	0	
27														0	0	
28														0	0	
29														0	0	
30														0	0	
31														0	0	
32														0	0	
33														0	0	
34														0	0	
35														0	0	

TABLOYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(A) Maaş Karşılığı Girilebilecek Ders Sayısı

(B) Ders Ücreti Karşılığı Girilebilecek Ders Sayısı

(C) Maaş Karşılığı Yapılan Ödemelerin Brüt Tutarı

(D) Ders Ücreti Karşılığı Yapılan Ödemelerin Brüt Tutarı

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-6/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. ……

Müfettiş

Telefon :…….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Personel Sicil Defteri, Öğrenci Yoklama Defteri, Ders Defteri, Öğretmenler Kurulu Defteri, Disiplin Kurulu Karar Defteri ve Teftiş Defteri" (Madde 49),
9. **(X)** Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Ders Planları Dosyası, Öğrenci Kayıt Kabul Dosyası, Zümre Öğretmenler Kayıt Karar Dosyası" (Madde 49),
10. **(X)** Özel Öğretim Kurumu Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
11. **(X)** Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
12. **(X)** Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
13. **(X)** Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
14. **(X)** Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
15. **(X)** Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
16. **(X)** Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
17. **(X)** İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56)
18. **(X)** Nöbet Çizelgeleri (Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 12 ve 14)
19. **(X)** Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14**)**
20. **(X)** Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)
21. **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

SÖNDERİLEN SURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-6/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. …….

Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Personel Sicil Defteri, Öğrenci Yoklama Defteri, Ders Defteri, Öğretmenler Kurulu Defteri, Disiplin Kurulu Karar Defteri ve Teftiş Defteri" (Madde 49),
9. ☐ Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Ders Planları Dosyası, Öğrenci Kayıt Kabul Dosyası, Zümre Öğretmenler Kayıt Karar Dosyası" (Madde 49),
10. ☐ Özel Öğretim Kurumu Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
11. ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
12. ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
13. ☐ Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
14. ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
15. ☐ Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
16. ☐ Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
17. ☐ İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56)
18. ☐ Nöbet Çizelgeleri (Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 12 ve 14)
19. ☐ Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14)
20. ☐ Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)
21. ☐……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere …… adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

ÖRNEK SÜREÇ

EK-7/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

Adres ve Telefon :……
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Personel Sicil Defteri, Öğrenci Yoklama Defteri, Ders Defteri, Öğretmenler Kurulu Defteri, Disiplin Kurulu Karar Defteri ve Teftiş Defteri" (Madde 49),
9. **(X)** Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Ders Planları Dosyası, Öğrenci Kayıt Kabul Dosyası, Zümre Öğretmenler Kayıt Karar Dosyası" (Madde 49),
10. **(X)** Özel Öğretim Kurumu Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
11. **(X)** Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
12. **(X)** Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
13. **(X)** Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
14. **(X)** Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
15. **(X)** Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
16. **(X)** Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
17. **(X)** İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56)
18. **(X)** Nöbet Çizelgeleri (Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 12 ve 14)
19. **(X)** Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14)
20. **(X)** Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)
21. **(X)** ……

GÖNDERILEC EKSEMPLER

EK-7/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

Adres ve Telefon :……
İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Personel Sicil Defteri, Öğrenci Yoklama Defteri, Ders Defteri, Öğretmenler Kurulu Defteri, Disiplin Kurulu Karar Defteri ve Teftiş Defteri" (Madde 49),
9. ☐ Özel Dershaneler Yönetmeliği gereği tutulması gerekli "Ders Planları Dosyası, Öğrenci Kayıt Kabul Dosyası, Zümre Öğretmenler Kayıt Karar Dosyası" (Madde 49),
10. ☐ Özel Öğretim Kurumu Açma İzni(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5)
11. ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/(1))
12. ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
13. ☐ Haftalık Ders Saati Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30/10)
14. ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45)
15. ☐ Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
16. ☐ Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
17. ☐ İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56)
18. ☐ Nöbet Çizelgeleri (Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 12 ve 14)
19. ☐ Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14)
20. ☐ Yıl Sonu Faaliyet Raporları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 52)
21. ☐ ……..

KALACAK SURET

EK-8

BİLGİ ANAHTARI

		Kurum Açma İzni	Ders Dağıtım Çizelgeleri	Haftalık Ders Saati Çizelgeleri	Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri	Aylık Ücretli ve Ders Saati Ücretli Öğretmenler ile İdarecileri Gösterir Çizelgeler	Toplu Onay Formları	Nöbet Çizelgeleri	Görevli Personel Kimlik Kartları	İstifa Onayları	Yıllık Çalışma Takvimi ve Grup Ders Dağılımını Gösterir Çizelgeler	Yıl Sonu Faaliyet Raporları	Özel Derslaneler Yönetmeliği Gereği Tutulması Zorunlu Defterler	Ders Planları Dosyası	Zümre Öğretmenler Karar Dosyası
1	İşyeri Unvanı	√			√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√			√		√			√					
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri	√													
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri	√													
5	İşyeri Adresi	√			√								√	√	√
6	İşyeri Telefonu				√								√	√	√
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√			√		√	√		√	√	√	√	√	√
8	Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı		√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri				√				√				√		
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri				√								√		
12	Çalışan İşe Başlama Tarihi				√	√	√	√		√	√		√	√	√
13	Çalışan İşten Çıkış Tarihi				√	√	√	√		√	√		√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
15	Ücret Bilgileri				√		√						√		